

Colegios y Establecimientos Educativos

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Los establecimientos educativos tratan datos especialmente sensibles: menores de edad, notas, fichas de salud escolar, conducta y situación socioeconómica de las familias. La Ley 21.719 eleva el estándar de cuidado y fija responsabilidades directas para sostenedores, directivos y proveedores tecnológicos de la comunidad educativa.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Datos de menores: protección reforzada

El tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes (NNA) recibe protección reforzada. Debe responder siempre al **interés superior del menor**, ser proporcionado y contar con autorización verificable del padre, madre o tutor legal.

Prohibición comercial: queda prohibida la publicidad dirigida y el perfilamiento comercial de menores en plataformas escolares, apps de comunicación con apoderados y herramientas de aprendizaje digital.

Datos biométricos escolares: la huella dactilar o facial para control de asistencia constituye dato biométrico sujeto a medidas reforzadas de seguridad y consentimiento explícito. No debe almacenarse indefinidamente.

■ Alto riesgo presumido

Cuando un tratamiento compromete datos de menores se presume el alto riesgo: exige Evaluación de Impacto (DPIA) previa y medidas técnicas reforzadas (cifrado, control de acceso, bitácoras).

2. Notificación de brechas de seguridad

Ante una filtración de la plataforma de notas, exposición de fichas o compromiso de dispositivos con datos escolares, el establecimiento debe notificar a la APDP **sin dilaciones indebidas** y por el medio más expedito posible.

■ Corrección clave respecto a versiones anteriores

La ley NO fija un plazo de 72 horas ni ningún otro plazo horario. La notificación debe hacerse 'sin dilaciones indebidas', concepto que la APDP evaluará caso a caso según la gravedad y capacidad técnica del establecimiento. Planifica protocolos que permitan notificar en horas, no días.

Si el riesgo para los afectados es alto, además corresponde **notificar directamente a los padres, madres y apoderados**, explicando en lenguaje claro qué datos se vieron comprometidos y qué medidas tomar.

Protocolo sugerido: el director es responsable interno; debe contar con cadena de escalamiento documentada (directiva → sostenedor → proveedor TI → APDP → apoderados).

3. Consentimiento y derechos ARSOP de la comunidad escolar

Las autorizaciones para uso de imágenes en redes sociales, salidas a terreno o publicaciones deben ser **explícitas y específicas por finalidad**. El consentimiento tácito ya no es válido.

Padres y estudiantes titulares de datos pueden ejercer derechos ARSOP (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad) mediante canales que el establecimiento debe mantener operativos y responder sin dilaciones indebidas.

4. Proveedores tecnológicos y contratos de tratamiento

Plataformas de notas, apps de comunicación, cámaras de videovigilancia y sistemas de matrícula deben operar bajo **contratos de encargo de tratamiento (DPA)** que regulen finalidad, seguridad, subcontratación y borrado al término del servicio.

El DPO es generalmente voluntario (Art. 50), pero sostenedores grandes pueden designarlo voluntariamente como buena práctica. Los proveedores con acceso a datos de menores deben firmar cláusula específica de protección.

5. Régimen sancionatorio aplicable

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

En grandes sostenedores que reinciden, las multas pueden calcularse como hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**. Si la infracción ordenada no se subsana en plazo, aplica un **recargo del 50%** sobre la multa.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
App escolar que comparte datos de conducta con empresa publicitaria	Gravísima
Fichas médicas de alumnos en servidor sin cifrar	Gravísima
Cámaras de seguridad filmando fuera del recinto escolar	Grave
Uso de fotos de alumnos en Instagram institucional sin autorización parental	Grave
Retención indefinida de expedientes una vez egresado el alumno	Leve
No responder solicitud de acceso a expediente dentro de plazo razonable	Leve
Sin DPA con plataforma de matrícula cloud	Grave
App de comunicación con apoderados que vende datos estadísticos a terceros	Gravísima

6. Equivalencia multas en pesos

Infracción	Techo en UTM	Equivalencia aprox. ²
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

7. Checklist de adecuación para colegios

1. Inventario RAT

Mapear todos los datos tratados: alumnos, apoderados, funcionarios, postulantes. Clasificar sensibles vs. regulares.

2. Base legal por finalidad

Documentar la base legal de cada tratamiento (consentimiento NNA, obligación legal, interés legítimo).

3. Consentimientos NNA

Revisar y actualizar formatos de autorización parental verificable para cada finalidad.

4. DPA con proveedores

Auditar contratos con plataformas de notas, apps, servicios cloud. Incluir cláusula de borrado al fin.

5. Protocolo de brechas

Definir responsable (director), canales APDP y comunicación a apoderados; simular al menos 1 vez al año.

6. DPIA de alto riesgo

Evaluar tratamientos biométricos, masivos o de menores (asistencia, salud, conducta).

7. Canales ARSOP

Publicar formulario accesible de derechos y plazos internos de respuesta.

8. Capacitación

Formar a directivos y personal en manejo de datos de menores y notificación de brechas.

9. Retención y eliminación

Definir plazos claros de conservación y procedimiento de borrado post-egreso.

10. Cámaras y videovigilancia

Auditar alcance: solo dentro del recinto, sin audio ilegal, avisos visibles a alumnos.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿El consentimiento de apoderados cubre a todos los hijos?

Sí, pero debe ser renovado cuando cambie la finalidad. Por ejemplo: autorizar imagen para la web es diferente a autorizar participación en video promocional.

¿Se puede usar cara o huella para tomar asistencia?

Sí, con consentimiento explícito documentado, cifrado de los datos biométricos y eliminación al finalizar cada año lectivo. No usarlos para otros fines.

¿Qué pasa si un proveedor extranjero tiene datos de alumnos chilenos?

El proveedor debe firmar DPA y garantizar que los datos se procesan bajo estándares equivalentes. La transfers internacionales requieren-base legal específica.

¿Puede el sostenedor compartir fichas médicas con el departamento de salud del municipio?

Solo si existe base legal (obligación legal) y se informa a los apoderados. El interes legítimo no basta para datos sensibles de salud.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719, Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272. Documento orientativo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.